



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000844392

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0004695-58.2015.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante MAURO SERGIO DA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LEME GARCIA (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.

São Paulo, 31 de outubro de 2017.

Newton Neves
RELATOR
Assinatura Eletrônica

**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº: 34047
APEL Nº: 0004695-58.2015.8.26.0038
COMARCA: ARARAS
APTE.... MAURO SÉRGIO DA SILVA JÚNIOR
APDO.... MINISTÉRIO PÚBLICO

*LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade – Palavra do réu isolada nos autos – Manutenção da condenação – Pena, regime e *sursis* mantidos – Recurso desprovido (voto nº 34047).*

A r. sentença de fls. 212, com relatório adotado, julgou procedente a ação penal para condenar **MAURO SÉRGIO DA SILVA JUNIOR** ao cumprimento da pena total de 04 meses de detenção, no regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.

Busca o réu, por meio das razões recursais de fls. 223/228, a absolvição ante a insuficiência probatória.

Recurso processado e respondido, com manifestação do Ministério Público, em ambas as instâncias, por seu desprovimento.

É o relatório.

Foi o réu denunciado porque, em 16 de junho de 2.015, por volta de 18h30, na Rua Joaquim Pereira, nº 235, Jardim Vila Lobos, em Araras,

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

ofendeu a integridade corporal de sua companheira Marcela Finardi, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Também porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ameaçou a vítima, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo a inicial acusatória, Mauro e Marcela viviam em união estável havia cerca de 18 meses, sendo que, no dia dos fatos, o réu, após uma discussão motivada por ciúmes, agrediu a vítima com socos e ainda a esganou.

Em decorrência das agressões, Marcela suportou abrasão e contusão em lábio superior e membros superiores, além de abrasão no pescoço.

Em seguida, o acusado afirmou à ofendida que "pra quem matou seis pessoas, uma a mais não fará diferença", além de ameaçá-la por mensagens de texto via telefone celular.

O recurso não merece provimento.

A materialidade do delito de lesão corporal está demonstrada por meio do laudo de fls. 86, enquanto a materialidade quanto ao crime de ameaça e a autoria no tocante a ambos se delinea a partir da prova oral.

Ouvido somente na fase inquisitiva porque declarado revel (fls. 210), Mauro negou a

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

prática delitiva, afirmando que, após uma discussão, Marcela disse que iria embora e levaria a filha, o que o interrogando impediu por estar aquela alterada, aparentemente entorpecida. O interrogando, então, colocou a criança no carrinho e a trancou na sala, momento em que a mulher ficou transtornada e passou a quebrar diversos objetos da residência. Tentou ela sair com o carro e chocou-se contra a parede da garagem, colidindo depois com o portão da garagem após engatar a marcha a ré. O interrogando, em seguida, abriu o portão com o controle para deixar a companheira sair. Permaneceu na garagem, tendo Marcela retornado afirmando estar arrependida e querendo conversar. O interrogando acreditou e deixou-a entrar, mas ela tentou pegar a filha e levar embora, o que não foi permitido por ele novamente. Marcela, então, acelerou o carro e acabou atropelando o interrogando, deixando o local em seguida com o veículo, ao que ele acionou uma ambulância do SAMU. Logo depois, os policiais apareceram (fls. 12/13).

Sua versão, todavia, não convence.

Na fase inquisitiva, Marcela esclareceu que a convivência com Mauro nunca foi harmoniosa, sendo ele deveras agressivo, o que inclusive já culminou no registro de ocorrências

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

anteriores. No dia dos fatos, após uma discussão motivada por ciúmes, ela resolveu deixar o lar, sendo impedida pelo réu, que passou a atirar cadeiras contra ela, além de desferir um soco em sua boca e segurá-la com muita força pelo pescoço. A depoente conseguiu se desvencilhar e tentou entrar no carro com a filha do casal, de apenas 9 meses de idade, mas o réu tirou a criança de seu poder, colocando-a no berço. A declarante, então, acionou a Polícia Militar utilizando-se de um telefone público, e passou a circular na condução do veículo pelos arredores da casa, aguardando os milicianos. Ela ainda tentou conversar com Mauro, pedindo para que lhe entregasse a filha, mas ele passou a golpear o veículo com um cabo de vassoura, prosseguindo com os golpes mesmo após a declarante acelerar o carro em sua direção (fls. 10/11 e 18/19).

Acrescentou que, após o registro da ocorrência, o réu passou a importuná-la e ameaçá-la praticamente todos os dias, inclusive dizendo “pra quem já matou seis pessoas, uma a mais não fará diferença” (fls. 20/22).

Não foi a vítima, todavia, ouvida perante o N. Juízo em decorrência de seu falecimento, conforme certidão de fls. 191.

Ainda assim, sua fala foi confirmada

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

sob o crivo do contraditório pelas testemunhas ouvidas.

Dorival, tio de Marcela, não presenciou os fatos aqui tratados, mas foi chamado pela sobrinha a socorrê-la logo após, vendo que ela estava machucada. Garantiu que as agressões e ameaças contra a vítima eram constantes, chegando inclusive o réu a ameaçar o declarante (mídia digital).

A avó da vítima, Naite, também não presenciou as agressões, relatando que, ao chegar à residência do casal, viu a neta lesionada e chorando muito e o réu com a criança no colo, impedindo que a vítima a levasse para a casa da declarante. Afirmou que Alexandre era muito violento, chegando a ter ameaçado a própria declarante em ocasião anterior (mídia digital).

Victoria, prima de Marcela, declarou que as agressões e ameaças se davam constantemente, chegando o réu a ameaçar de morte toda a família caso a mulher não falasse com ele, após ela deixar o imóvel do casal. No dia dos fatos, soube pela vítima que havia sido agredida, reclamando de dor. Esclareceu que as medidas protetivas não se aplicavam somente a Marcela, mas também à declarante e à avó (mídia digital).

O policial militar Octávio relatou

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

que, acionado para atender à ocorrência, presenciou uma discussão entre o casal, com ofensas recíprocas, vindo a saber que o réu quebrou o para-brisas do veículo com um pedaço de pau. Marcela afirmou ter sido agredida, não se recordando o depoente se havia lesões aparentes (mídia digital).

Assim, suficiente o conjunto probatório à manutenção da condenação do ora recorrente, tendo a palavra da vítima sido corroborada pela oitiva das testemunhas de acusação, que garantiram que o réu ameaçava e agredia constantemente Marcela, que apresentava lesões no dia dos fatos.

Não se pode olvidar que o laudo acostado às fls. 86 demonstra ter a vítima experimentado lesões compatíveis com as agressões relatadas, além de constar nos autos o exame realizado no veículo, que constatou as avarias provocadas por Mauro (fls. 107/109).

Mantém-se, portanto, a condenação como lançada.

Ausente inconformismo pontual, é de se ver que a pena e regime foram bem fixados.

E, inerte a d. defesa também neste ponto, mantém-se o *sursis*.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ante todo o exposto, nega-se
provimento ao recurso.

É como voto.

Newton Neves

Relator